

1501759-56.2020.8.26.0540

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ALEXANDRE CHIOCHETTI FERRARI

Comarca: Rio Grande da Serra

Foro: Foro de Rio Grande da Serra

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 10/05/2022

... Penal - Procedimento Sumaríssimo - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2249419/2020 - DEL.POL.RIBEIRAO PIRES, 14013115 - DEL.POL.RIBEIRAO PIRES,

2219/20/117 - DEL.POL.RIBEIRAO PIRES, 2219/2020 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rio Grande da Serra

Foro de Rio Grande da Serra

Vara Única

Rua Agostinho Cardoso, 176, Rio Grande da Serra-SP - cep 09450-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501759-56.2020.8.26.0540 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501759-56.2020.8.26.0540

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2249419/2020 - DEL.POL.RIBEIRAO PIRES, 14013115 - DEL.POL.RIBEIRAO PIRES,

2219/20/117 - DEL.POL.RIBEIRAO PIRES, 2219/2020 - DEL.POL.RIBEIRAO PIRES, 2249419 -

DEL.POL.RIBEIRAO PIRES

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ELIAS PEQUENO DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALEXANDRE CHIOCHETTI FERRARI

Vistos.

1. ELIAS PEQUENO DOS SANTOS foi denunciado pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque, nas condições de tempo e lugar descritas na denúncia, trazia consigo, para fins de tráfico, 30 porções de maconha (45,6g), 70 porções de cocaína (37,8g), 149 porções de "crack" (29,8g) e 10 frascos de lança-perfume (446ml).

Concedida liberdade provisória ao então indiciado (fls. 78/80).

Denúncia recebida (fl. 106).

Citado, o acusado apresentou defesa (fls. 116/117).

Em audiência, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, sendo ao fim interrogado o acusado.

Em alegações finais, o Ministério Público pediu a condenação do acusado, nos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, pediu a absolvição ou, subsidiariamente, a fixação da pena em seu patamar mínimo, com substituição por restritiva de direitos e possibilidade de recorrer em liberdade.

É o relatório. Fundamento e decido.

2. O pedido é procedente.

A materialidade foi suficientemente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), registro de ocorrência (fls. 20/23), autos de exibição, apreensão e constatação (fls. 15/16 e 17/19), laudos de exame químico-toxicológico, positivos para maconha, cocaína e tricloroetileno (fls. 157/162 e 163/165), e, sobretudo, pela prova oral colhida em audiência.

A autoria também é inequívoca.

Os policiais Josafá Lima de Sena e Marcelo Scorzelli disseram que estavam em patrulhamento de rotina por local ermo, frequentado, quando muito, apenas por usuários e traficantes de droga, quando avistaram um veículo ocupado pelo acusado e outro indivíduo, que, ao avistarem a viatura, aceleraram. Resolveram, então, realizar a abordagem. Com os ocupantes, nada de ilícito foi achado. Durante as buscas pessoais, contudo, o acusado de pronto confessou que levava drogas embaixo do banco do motorista. Em buscas no veículo, localizaram, justamente embaixo do banco do motorista, as porções de droga apreendidas. O carona, identificado como Pedro Pablo, disse que apenas acompanhava o acusado, seu padraço, e que nada sabia sobre as drogas encontradas.

Na delegacia, Elias optou por permanecer em silêncio (fl. 05).

Em juízo, Elias disse que encontrou a sacola contendo as drogas na porta de sua chácara. Estava fazendo um churrasco. Saiu em um determinado momento para comprar bebida e resolveu levá-las consigo para dispensá-las. Contudo, foi abordado pela polícia a 800m de casa. Não tinha ideia de onde iria dispensar a droga.

Apesar da negativa, patente a caracterização do crime previsto no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, em especial a apreensão da droga na fase policial e as condições em que o acusado foi encontrado.

Materialidade e autoria foram suficientemente comprovadas, nenhuma dúvida se tendo a respeito da ocorrência do crime e da conduta do acusado.

Segundo os policiais, realizada a abordagem, o acusado prontamente afirmou que transportava drogas no veículo, ainda que a pretexto de dispensá-las.

Na sequência, em buscas realizadas no veículo, localizaram, justamente no local por ele apontado, embaixo do banco do motorista, as diversas porções de maconha, cocaína, "crack" e lança-perfume apreendidas.

Não há qualquer dúvida nos depoimentos prestados, nem nada que desabone o depoimento dos agentes da lei, verossímil e sob o qual recai presunção de veracidade não ilidida.

Tampouco foi demonstrada qualquer intenção de perseguição do acusado, não sendo razoável presumir que os policiais tenham forjado o flagrante a fim de prejudicar pessoa por eles até então desconhecida, sujeitando-se às graves penas cominadas ao delito e correndo o risco de serem presos e perderem a farda.

É o que basta, restando isoladas as teses de irresponsabilidade, já que, quisesse ele efetivamente dispensar as drogas, poderia tê-lo feito sem a necessidade de transportá-las de carro, por distância considerável e, ainda, para local incerto.

As máximas da experiência revelam não apenas curiosa a descoberta eventual, pelo acusado, de uma sacola contendo milhares de reais em drogas na porta da sua casa, como também o interesse dele em transportá-las para local incerto, porém distante, para supostamente delas se desfazer, sendo que, conforme se anotou, fosse esta a sua intenção, poderia tê-lo feito próximo dali, já que cercado por vegetação densa. O acusado era imputável na data dos fatos e tinha plena consciência da ilicitude de sua conduta, não havendo quaisquer excludentes de ilicitude, culpabilidade ou outras circunstâncias que possam beneficiá-lo.

A prova é certa, segura e não deixa dúvidas de que cometeu o delito previsto no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, devendo por ele responder.

Assim, atento à necessidade de individualização (CP, art. 5º, XLVI), passo à dosimetria da pena, nos termos dos arts. 59 e 68 do Código Penal e art. 42 da Lei nº 11.343/06.

Nada a valorar nas primeiras fases, fica a pena no mínimo, de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

No ponto, registre-se que o redutor do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, não incide na espécie. Primeiro porque, pela quantidade e variedade das drogas, é evidente que o acusado não atuava sozinho, fato inimaginável no acirrado contexto da disputa de mercado do tráfico, inferindo-se, portanto, que integre, com maior ou menor comprometimento, estrutura criminosa.

3. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido para condenar ELIAS PEQUENO DOS SANTOS pela prática do crime previsto no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, a uma pena de 05 anos de reclusão, mais 500 dias-multa – calculados em seu mínimo legal, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Em vista da pena aplicada, fixo o semiaberto como regime inicial de cumprimento, nos termos do art. 33, § 2º, "b", do Código Penal.

Também em razão da pena aplicada, inviáveis a substituição por restritivas de direitos (CP, art. 44) e a suspensão condicional da sua execução (CP, art. 77).

Sem detração a fazer, uma vez que o acusado sequer chegou a ficar preso.

Tendo respondido ao processo em liberdade, defiro o recurso em liberdade.

Após o trânsito:

Oficie-se ao TRE para efeito do art. 15, III, da CF.

Expeça-se guia de execução definitiva.

Proceda-se ao recolhimento do valor devido como pena pecuniária.

Oficie-se ao Instituto de Identificação dando notícia da condenação.

Baixem-se e arquivem-se os autos.

Expeça-se a certidão de honorários dos advogados.

P.R.I.C.

Rio Grande da Serra, 10 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA